



PUTUSAN
Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMRULLAH SASAKI alias ICUN bin MUKHTAR**
2. Tempat lahir : Labuhan Tangga Besar (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/23 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kecamatan, RT-001/RW-001, Kel. Labuhan Tangga Hilir, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, para Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Sasaki alias Icun bin Mukhtar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan melanggar Pasal 340 KUHPidana dan 285 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna blue ocean/biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Savilo;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik korhan;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat rambut warna biru;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat;
- 2 (dua) utas tali tas warna abu-abu;

“Dikembalikan kepada saksi Susilawati alias Susi binti Samsudin”

- 1 (satu) helai celana kain pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas milik tersangka;

“Dikembalikan kepada Terdakwa”

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker;

“Dikembalikan kepada saksi Rahadi Perdiansyah alias Rahadi bin Ramli”

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

“Tetap terlampir dalam berkas perkara”

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa Amrullah Sasaki alias Iacun bin Mukhtar untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang seringannya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex- aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Amrullah Sasaki alias Iacun bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membuka media sosial Facebook milik korban Putri Mayasari alias Putri menggunakan handphone milik saksi Rahadi Ferdiansyah dengan maksud dan tujuan ingin tahu isi chat masengger Facebook milik korban Putri Mayasari alias Putri tersebut yang mana antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri memiliki hubungan pacaran, lalu Terdakwa mendapati isi chat masengger di Facebook korban Putri Mayasari alias Putri yang berisi pada intinya "jangan bilang kau selingkuh samaku" membaca hal tersebut membuat Terdakwa emosi merasa sakit hati dan marah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa berniat akan menjemput korban Putri Mayasari alias Putri di tempatnya bekerja, selanjutnya pada pukul 19.35 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk mendatangi jembatan yang ada di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengecek dan melihat situasi ditempat tersebut karena daerah tersebut sangat sunyi dan gelap pada malam hari, setelah merasa aman dan situasi serta kondisi mendukung untuk melancarkan niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya yang beralamat di Jalan Poros Kecamatan, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama saksi Rahadi Ferdiansyah menuju ke kota Bagansiapiapi untuk berkeliling dikota Bagansiapiapi, setelah beberapa lama berkeliling kota Bagansiapiapi, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk menuju ke tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Bagansiapiapi, sesampainya di tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yakni Toko Hidup Jaya, Terdakwa sengaja masuk dan membeli minuman

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditoko tersebut dengan maksud untuk mengetahui keberadaan korban Putri Mayasari alias Putri, setelah mengetahui korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa keluar dari Toko Hidup Jaya dan menuju ke Toko Grosir Iwan yang tak jauh dari Toko Hidup Jaya yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) untuk menunggu dan melihat korban Putri Mayasari alias Putri pulang bekerja untuk dijemput oleh siapa, sekira pukul 21.18 WIB korban Putri Mayasari alias Putri keluar dari Toko Hidup Jaya dan langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “tak dijemput ayahmu” dan korban Putri Mayasari alias Putri menjawab “tidak, antar lah aku pulang” kemudian korban Putri Mayasari alias Putri langsung naik keatas motor lalu Terdakwa mengatakan “jalan jalan lah kita dulu”, selanjutnya Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Pelabuhan Baru Ujung dan berhenti di sebuah jembatan, lalu Terdakwa bertanya “kau selingkuh ya” dan dijawab oleh korban Putri Mayasari alias Putri “gak lah” mendengar hal tersebut lalu Terdakwa merebut handpone milik korban Putri Mayasari alias Putri dari tangannya untuk melihat isi chat dengan laki-laki lain namun korban Putri Mayasari alias Putri langsung merebut kembali handphonenya tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pertengkaran tersebut semakin kuat niat Terdakwa untuk memperkosa dan membunuh korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Lingkar untuk masuk menuju ke Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di atas Jembatan Parit Atmo Terdakwa dan korban Putri Mayasari alias Putri turun dari sepeda motor, kemudian duduk di batu beton jembatan dan Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar hingga Terdakwa berdiri diikuti oleh korban Putri Mayasari alias Putri sambil Terdakwa mengatakan “kuperkosa kau nanti” dan dijawab korban Putri Mayasari alias Putri “kenapa kau ini” dan Terdakwa langsung menciumi bagian pipi kiri namun korban Putri Mayasari alias Putri mencoba melawan dengan berusaha mengelak sambil menghindari, melihat hal tersebut semakin membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Putri Mayasari alias Putri



menjadi lemas lalu Terdakwa menarik celana berserta celana dalam korban Putri Mayasari alias Putri hingga sebatas lutut namun korban Putri Mayasari alias Putri berusaha melawan dan memberontak karena kalah kuat Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri secara paksa hingga korban Putri Mayasari alias Putri terbaring di aspal jalan, kemudian dalam posisi telentang kedua tangan korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pegang dengan kuat sedangkan kedua kaki korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa angkat keatas dan Terdakwa letakkan dipundak sambil Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah masuk Terdakwa memaju mundurkan pinggul Terdakwa hinggaa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa kembali memperbaiki celana Terdakwa dan duduk kembali dibatu beton jembatan sedangkan korban Putri Mayasari alias Putri masih dalam keadaan lemas sambil berusaha berdiri dan menaikan celananya kembali dan korban Putri Mayasari alias Putri mengatakan “sampai hati kau gitu kan aku, belum pernah orang menggigitkan aku” lalu korban Putri Mayasari alias Putri duduk kembali dibatu beton disebelah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban Putri Mayasari alias Putri terkait perselingkuhan yang membuat Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan kedua tangannya sekuat tenaga sambil keduanya berdiri lalu Terdakwa menghempaskan badan korban Putri Mayasari alias Putri ke aspal jalan dengan posisi jatuh telentang dipinggir batu beton jembatan masih dalam posisi Terdakwa mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa menghempas kepala bagian belakang korban Putri Mayasari alias Putri ke batu beton jembatan sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat hingga korban Putri Mayasari alias Putri tidak bergerak lagi, melihat korban Putri Mayasari alias Putri sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menarik kaki korban Putri Mayasari alias Putri dan menyeretnya ke arah ujung batu beton jembatan kemudian tubuh korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pikul dengan cara mengangkatnya ke bahu kanan Terdakwa lalu membawa tubuh korban Putri Mayasari alias Putri turun dari jembatan menuju Parit dan meletakan tubuh korban Putri Mayasari

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Putri diatas tanah, dalam posisi telentang Terdakwa kembali menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri yang sudah tidak bergerak lagi hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah selesai menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali menuju sepeda motor mengambil jilbab milik korban Putri Mayasari alias Putri yang berada diatas motor yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali memikul tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dengan posisi tertelungkup dan membawanya ke pinggir parit lalu Terdakwa masukkan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam parit dengan posisi kepala korban Putri Mayasari alias Putri duluan Terdakwa masukan kedalam air yang ada parit tersebut setelah memasukan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam air diparit tersebut hingga hanya kelihatan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa menginjak-nginjak pantat korban Putri Mayasari alias Putri sampai tubuh korban terbenam didalam parit tersebut, setelah merasa cukup dalam, Terdakwa kembali naik ke atas jembatan dan Terdakwa melihat kembali untuk memastikan posisi tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dari atas jembatan sudah tidak bergerak yang kelihatan hanya bagian betis hingga telapak kaki korban saja.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik korban Putri Mayasari alias Putri yang ada didalam tas korban Putri Mayasari alias Putri, setelah itu Terdakwa membuang tas serta sandal korban Putri Mayasari alias Putri kearah sungai mengalir di kanan jalan dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencakan untuk membunuh dan menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri tersebut dikarena korban Putri Mayasari alias Putri berselingkuh yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan marah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyimpulkan “telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mengoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini, ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah *frenulum* (lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok, pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus.

- Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiran saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian atas nama Putri Mayasari No Register SRBP 0890724 tanggal 17 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Amrullah Sasaki alias Iacun bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membuka media sosial Facebook milik korban Putri Mayasari alias Putri menggunakan handphone milik saksi Rahadi Ferdiansyah dengan maksud dan tujuan ingin tahu isi chat masengger Facebook milik korban Putri Mayasari alias Putri tersebut yang mana antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri memiliki hubungan pacaran, lalu Terdakwa mendapati isi chat masengger di Facebook korban Putri Mayasari alias Putri yang berisi pada intinya “jangan bilang kau selingkuh samaku” membaca hal tersebut membuat Terdakwa emosi merasa sakit hati dan marah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa berniat akan menjemput korban Putri Mayasari alias Putri di tempatnya bekerja, selanjutnya pada pukul 19.35 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk mendatangi Jembatan yang ada di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengecek dan melihat situasi ditempat tersebut karena daerah tersebut sangat sunyi dan gelap pada malam hari, setelah merasa aman dan situasi serta kondisi mendukung untuk melancarkan niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya yang beralamat di Jalan Poros Kecamatan, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama saksi Rahadi Ferdiansyah menuju ke kota Bagansiapiapi untuk berkeliling dikota Bagansiapiapi, setelah beberapa lama berkeliling kota Bagansiapiapi, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk menuju ke tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Bagansiapiapi, sesampainya di tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yakni Toko Hidup Jaya, Terdakwa sengaja masuk dan membeli minuman ditoko tersebut dengan maksud untuk mengetahui keberadaan korban Putri Mayasari alias Putri, setelah mengetahui korban Putri Mayasari

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Putri, Terdakwa keluar dari Toko Hidup Jaya dan menuju ke Toko Grosir Iwan yang tak jauh dari Toko Hidup Jaya yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) untuk menunggu dan melihat korban Putri Mayasari alias Putri pulang bekerja untuk dijemput oleh siapa, sekira pukul 21.18 WIB korban Putri Mayasari alias Putri keluar dari Toko Hidup Jaya dan langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya dengan mengatakan “tak dijemput ayahmu” dan korban Putri Mayasari alias Putri menjawab “tidak, antar lah aku pulang” kemudian korban Putri Mayasari alias Putri langsung naik keatas motor lalu Terdakwa mengatakan “jalan jalan lah kita dulu”, selanjutnya Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Pelabuhan Baru ujung dan berhenti di sebuah jembatan, lalu Terdakwa bertanya “kau selingkuh ya” dan dijawab oleh korban Putri Mayasari alias Putri “gak lah” mendengar hal tersebut lalu Terdakwa merebut handpone milik korban Putri Mayasari alias Putri dari tangannya untuk melihat isi chat dengan laki-laki lain namun korban Putri Mayasari alias Putri langsung merebut kembali handphonenya tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pertengkaran tersebut semakin kuat niat Terdakwa untuk memperkosa dan membunuh korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Lingkar untuk masuk menuju ke Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di atas Jembatan Parit Atmo Terdakwa dan korban Putri Mayasari alias Putri turun dari sepeda motor, kemudian duduk dibatu beton jembatan dan Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar hingga Terdakwa berdiri diikuti oleh korban Putri Mayasari alias Putri sambil Terdakwa mengatakan “kuperkosa kau nanti” dan dijawab korban Putri Mayasari alias Putri “kenapa kau ini” dan Terdakwa langsung menciumi bagian pipi kiri namun korban Putri Mayasari alias Putri mencoba melawan dengan berusaha mengelak sambil menghindar, melihat hal tersebut semakin membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Putri Mayasari alias Putri menjadi lemas lalu Terdakwa menarik celana berserta celana dalam korban Putri Mayasari alias Putri hingga sebatas lutut namun korban



Putri Mayasari alias Putri berusaha melawan dan memberontak karena kalah kuat Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri secara paksa hingga korban Putri Mayasari alias Putri terbaring di aspal jalan, kemudian dalam posisi telentang kedua tangan korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pegang dengan kuat sedangkan kedua kaki korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa angkat keatas dan Terdakwa letakkan dipundak sambil Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah masuk Terdakwa memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga a mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa kembali memperbaiki celana Terdakwa dan duduk kembali dibatu beton jembatan sedangkan korban Putri Mayasari alias Putri masih dalam keadaan lemas sambil berusaha berdiri dan menaikan celananya kembali dan korban Putri Mayasari alias Putri mengatakan “sampai hati kau gitu kan aku, belum pernah orang menggigitkan aku” lalu korban Putri Mayasari alias Putri duduk kembali dibatu beton disebelah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban Putri Mayasari alias Putri terkait perselingkuhan yang membuat Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan kedua tangannya sekuat tenaga sambil keduanya berdiri lalu Terdakwa menghempaskan badan korban Putri Mayasari alias Putri ke aspal jalan dengan posisi jatuh telentang dipinggir batu beton jembatan masih dalam posisi Terdakwa mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa menghempas kepala bagian belakang korban Putri Mayasari alias Putri ke batu beton jembatan sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat hingga korban Putri Mayasari alias Putri tidak bergerak lagi, melihat korban Putri Mayasari alias Putri sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menarik kaki korban Putri Mayasari alias Putri dan menyeretnya ke arah ujung batu beton jembatan kemudian tubuh korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pikul dengan cara mengangkatnya ke bahu kanan Terdakwa lalu membawa tubuh korban Putri Mayasari alias Putri turun dari jembatan menuju Parit dan meletakan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri diatas tanah, dalam posisi telentang Terdakwa kembali menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri yang sudah tidak



bergerak lagi hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah selesai menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali menuju sepeda motor mengambil jilbab milik korban Putri Mayasari alias Putri yang berada diatas motor yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali memikul tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dengan posisi tertelungkup dan membawanya ke pinggir parit lalu Terdakwa masukkan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam parit dengan posisi kepala korban Putri Mayasari alias Putri duluan Terdakwa masukan kedalam air yang ada parit tersebut setelah memasukan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam air diparit tersebut hingga hanya kelihatan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa menginjak-nginjak pantat korban Putri Mayasari alias Putri sampai tubuh korban terbenam didalam parit tersebut, setelah merasa cukup dalam, Terdakwa kembali naik ke atas jembatan dan Terdakwa melihat kembali untuk memastikan posisi tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dari atas jembatan sudah tidak bergerak yang kelihatan hanya bagian betis hingga telapak kaki korban saja.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik korban Putri Mayasari alias Putri yang ada didalam tas korban Putri Mayasari alias Putri, setelah itu Terdakwa membuang tas serta sandal korban Putri Mayasari alias Putri kearah sungai mengalir dikanan jalan dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencanan untuk membunuh dan menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri tersebut dikarena korban Putri Mayasari alias Putri berselingkuh yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan marah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mongoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini, ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah *frenulum* (lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok, pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus.

- Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiraan saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian atas nama Putri Mayasari No Register SRBP 0890724 tanggal 17 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Amrullah Sasaki alias Iacun bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membuka media sosial Facebook milik korban

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Mayasari alias Putri menggunakan handphone milik saksi Rahadi Ferdiansyah dengan maksud dan tujuan ingin tahu isi chat masengger Facebook milik korban Putri Mayasari alias Putri tersebut yang mana antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri memiliki hubungan pacaran, lalu Terdakwa mendapati isi chat masengger di Facebook korban Putri Mayasari alias Putri yang berisi pada intinya "jangan bilang kau selingkuh samaku" membaca hal tersebut membuat Terdakwa emosi merasa sakit hati dan marah, kemudian muncul niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa berniat akan menjemput korban Putri Mayasari alias Putri di tempatnya bekerja, selanjutnya pada pukul 19.35 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk mendatangi Jembatan yang ada di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir untuk mengecek dan melihat situasi ditempat tersebut karena daerah tersebut sangat sunyi dan gelap pada malam hari, setelah merasa aman dan situasi serta kondisi mendukung untuk melancarkan niat Terdakwa untuk membunuh dan memperkosa korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa kembali lagi kerumahnya yang beralamat di Jalan Poros Kecamatan, Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama saksi Rahadi Ferdiansyah menuju ke kota Bagansiapiapi untuk berkeliling dikota Bagansiapiapi, setelah beberapa lama berkeliling kota Bagansiapiapi, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rahadi Ferdiansyah untuk menuju ke tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yang beralamat di Jalan Merdeka, Kota Bagansiapiapi, sesampainya di tempat korban Putri Mayasari alias Putri bekerja yakni Toko Hidup Jaya, Terdakwa sengaja masuk dan membeli minuman ditoko tersebut dengan maksud untuk mengetahui keberadaan korban Putri Mayasari alias Putri, setelah mengetahui korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa keluar dari Toko Hidup Jaya dan menuju ke Toko Grosir Iwan yang tak jauh dari Toko Hidup Jaya yang berjarak sekitar 50 m (lima puluh meter) untuk menunggu dan melihat korban Putri Mayasari alias Putri pulang bekerja untuk dijemput oleh siapa, sekira pukul 21.18 WIB korban Putri Mayasari alias Putri keluar dari Toko Hidup Jaya dan langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



dengan mengatakan “tak dijemput ayahmu” dan korban Putri Mayasari alias Putri menjawab “tidak, antar lah aku pulang” kemudian korban Putri Mayasari alias Putri langsung naik keatas motor lalu Terdakwa mengatakan “jalan jalan lah kita dulu”, selanjutnya Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Pelabuhan Baru ujung dan berhenti di sebuah jembatan, lalu Terdakwa bertanya “kau selingkuh ya” dan dijawab oleh korban Putri Mayasari alias Putri “gak lah” mendengar hal tersebut lalu Terdakwa merebut handpone milik korban Putri Mayasari alias Putri dari tangannya untuk melihat isi chat dengan laki-laki lain namun korban Putri Mayasari alias Putri langsung merebut kembali handphonenya tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pertengkaran tersebut semakin kuat niat Terdakwa untuk memperkosa dan membunuh korban Putri Mayasari alias Putri, kemudian Terdakwa membawa korban Putri Mayasari alias Putri ke arah Jalan Lingkar untuk masuk menuju ke Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 22.00 WIB setelah sampai di atas Jembatan Parit Atmo Terdakwa dan korban Putri Mayasari alias Putri turun dari sepeda motor, kemudian duduk dibatu beton jembatan dan Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar hingga Terdakwa berdiri diikuti oleh korban Putri Mayasari alias Putri sambil Terdakwa mengatakan “kuperkosa kau nanti” dan dijawab korban Putri Mayasari alias Putri “kenapa kau ini” dan Terdakwa langsung menciumi bagian pipi kiri namun korban Putri Mayasari alias Putri mencoba melawan dengan berusaha mengelak sambil menghindari, melihat hal tersebut semakin membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Putri Mayasari alias Putri menjadi lemas lalu Terdakwa menarik celana berserta celana dalam korban Putri Mayasari alias Putri hingga sebatas lutut namun korban Putri Mayasari alias Putri berusaha melawan dan memberontak karena kalah kuat Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri secara paksa hingga korban Putri Mayasari alias Putri terbaring di aspal jalan, kemudian dalam posisi telentang kedua tangan korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pegang dengan kuat sedangkan kedua kaki korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



angkat keatas dan Terdakwa letakkan dipundak sambil Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah masuk Terdakwa memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga a mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa kembali memperbaiki celana Terdakwa dan duduk kembali dibatu beton jembatan sedangkan korban Putri Mayasari alias Putri masih dalam keadaan lemas sambil berusaha berdiri dan menaikan celananya kembali dan korban Putri Mayasari alias Putri mengatakan "sampai hati kau gitu kan aku, belum pernah orang menggigitkan aku" lalu korban Putri Mayasari alias Putri duduk kembali dibatu beton disebelah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban Putri Mayasari alias Putri terkait perselingkuhan yang membuat Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan kedua tangannya sekuat tenaga sambil keduanya berdiri lalu Terdakwa menghempaskan badan korban Putri Mayasari alias Putri ke aspal jalan dengan posisi jatuh telentang dipinggir batu beton jembatan masih dalam posisi Terdakwa mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa menghempas kepala bagian belakang korban Putri Mayasari alias Putri ke batu beton jembatan sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat hingga korban Putri Mayasari alias Putri tidak bergerak lagi, melihat korban Putri Mayasari alias Putri sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menarik kaki korban Putri Mayasari alias Putri dan menyeretnya ke arah ujung batu beton jembatan kemudian tubuh korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pikul dengan cara mengangkatnya ke bahu kanan Terdakwa lalu membawa tubuh korban Putri Mayasari alias Putri turun dari jembatan menuju Parit dan meletakan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri diatas tanah, dalam posisi telentang Terdakwa kembali menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri yang sudah tidak bergerak lagi hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah selesai menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali menuju sepeda motor mengambil jilbab milik korban Putri Mayasari alias Putri yang berada diatas motor yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali memikul tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dengan posisi tertelungkup dan membawanya ke pinggir parit lalu Terdakwa masukkan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam parit dengan posisi kepala korban Putri Mayasari alias Putri duluan Terdakwa masukan kedalam air yang ada parit tersebut setelah memasukan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam air diparit tersebut hingga hanya kelihatan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa menginjak-nginjak pantat korban Putri Mayasari alias Putri sampai tubuh korban terbenam didalam parit tersebut, setelah merasa cukup dalam, Terdakwa kembali naik ke atas jembatan dan Terdakwa melihat kembali untuk memastikan posisi tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dari atas jembatan sudah tidak bergerak yang kelihatan hanya bagian betis hingga telapak kaki korban saja.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.15 WIB Terdakwa mengambil handphone dan uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik korban Putri Mayasari alias Putri yang ada didalam tas korban Putri Mayasari alias Putri, setelah itu Terdakwa membuang tas serta sandal korban Putri Mayasari alias Putri kearah sungai mengalir dikanan jalan dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah merencakan untuk membunuh dan menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri tersebut dikarenakan korban Putri Mayasari alias Putri berselingkuh yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan marah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mengoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini, ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah *Frenulum*

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok, pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus.

- Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiraan saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian atas nama Putri Mayasari No Register SRBP 0890724 tanggal 17 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

DAN
KEDUA

Bahwa terdakwa Amrullah Sasaki alias Iacun bin Mukhtar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di Jalan Parit Atmo, Kepenghuluan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan korban Putri Mayasari alias Putri sampai di atas Jembatan Parit Atmo Terdakwa dan korban Putri Mayasari alias Putri turun dari sepeda motor, kemudian duduk dibatu beton jembatan dan Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar hingga Terdakwa berdiri diikuti oleh korban Putri Mayasari

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



alias Putri sambil Terdakwa mengatakan “kuperkosa kau nanti” dan dijawab korban Putri Mayasari alias Putri “kenapa kau ini” dan Terdakwa langsung menciumi bagian pipi kiri namun korban Putri Mayasari alias Putri mencoba melawan dengan berusaha mengelak sambil menghindari, melihat hal tersebut semakin membuat Terdakwa emosi dan mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan sekuat tenaga dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Putri Mayasari alias Putri menjadi lemas lalu Terdakwa menarik celana berserta celana dalam korban Putri Mayasari alias Putri hingga sebatas lutut namun korban Putri Mayasari alias Putri berusaha melawan dan memberontak karena kalah kuat Terdakwa tetap memaksa menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri secara paksa hingga korban Putri Mayasari alias Putri terbaring di aspal jalan, kemudian dalam posisi telentang kedua tangan korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pegang dengan kuat sedangkan kedua kaki korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa angkat keatas dan Terdakwa letakkan dipundak sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah masuk Terdakwa memaju mundurkan pinggul Terdakwa hingga a mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Terdakwa kembali memperbaiki celana Terdakwa dan duduk kembali dibatu beton jembatan sedangkan korban Putri Mayasari alias Putri masih dalam keadaan lemas sambil berusaha berdiri dan menaikan celananya kembali dan korban Putri Mayasari alias Putri mengatakan “sampai hati kau gitu kan aku, belum pernah orang menggigitkan aku” lalu korban Putri Mayasari alias Putri duduk kembali dibatu beton disebelah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada korban Putri Mayasari alias Putri terkait perselingkuhan yang membuat Terdakwa dengan korban Putri Mayasari alias Putri kembali bertengkar cekcok mulut hingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa kembali mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri dengan kedua tangannya sekuat tenaga sambil keduanya berdiri lalu Terdakwa menghempaskan badan korban Putri Mayasari alias Putri ke aspal jalan dengan posisi jatuh telentang dipinggir batu beton jembatan masih dalam posisi Terdakwa mencekik leher korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa menghempas kepala bagian belakang korban Putri Mayasari alias Putri ke batu beton jembatan sebanyak 2 (dua) kali dengan kuat



hingga korban Putri Mayasari alias Putri tidak bergerak lagi, melihat korban Putri Mayasari alias Putri sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa menarik kaki korban Putri Mayasari alias Putri dan menyeretnya ke arah ujung batu beton jembatan kemudian tubuh korban Putri Mayasari alias Putri Terdakwa pikul dengan cara mengangkatnya ke bahu kanan Terdakwa lalu membawa tubuh korban Putri Mayasari alias Putri turun dari jembatan menuju Parit dan meletakkan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri diatas tanah, dalam posisi telentang Terdakwa kembali menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri yang sudah tidak bergerak lagi hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Putri Mayasari alias Putri, setelah selesai menyetubuhi korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali menuju sepeda motor mengambil jilbab milik korban Putri Mayasari alias Putri yang berada diatas motor yang Terdakwa gunakan untuk mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri.

- Bahwa selanjutnya setelah mengikat kedua pergelangan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, Terdakwa kembali memikul tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dengan posisi tertelungkup dan membawanya ke pinggir parit lalu Terdakwa masukkan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam parit dengan posisi kepala korban Putri Mayasari alias Putri duluan Terdakwa masukan kedalam air yang ada parit tersebut setelah memasukan tubuh korban Putri Mayasari alias Putri kedalam air diparit tersebut hingga hanya kelihatan kaki korban Putri Mayasari alias Putri, lalu Terdakwa menginjak-nginjak pantat korban Putri Mayasari alias Putri sampai tubuh korban terbenam didalam parit tersebut, setelah merasa cukup dalam, Terdakwa kembali naik ke atas jembatan dan Terdakwa melihat kembali untuk memastikan posisi tubuh korban Putri Mayasari alias Putri dari atas jembatan sudah tidak bergerak yang kelihatan hanya bagian betis hingga telapak kaki korban saja.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyimpulkan "telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mengoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini,

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah *Frenulum* (lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul, selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok, pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus.

- Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiraan saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juriah alias Ijur bin Madian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak saksi yang bernama Putri Mayasari alias Putri (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di atas jembatan di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama suami saksi yaitu Rudi menjemput korban pulang dari kerja di Toko Hidup Jaya yang berada di Jalan Merdeka Bagan Kota, kemudian sesampainya di tempat kerjanya tersebut, kami tidak menemukan korban dan mendapatkan informasi

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



bahwasanya korban sudah pulang, kemudian Saksi bersama suami saksi mencoba mencari di sekeliling Kota Bagansiapiapi hingga sekitar pukul 02.00 WIB Saksi diantar oleh suami saksi pulang ke rumah sedangkan suami saksi kembali keluar mencari korban, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan suami saksi kembali mendatangi Toko Hidup Jaya dan mencari tahu keberadaan korban dengan melihat rekaman CCTV, dan pada waktu itu Saksi bersama suami saksi melihat korban dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi bersama suami langsung menuju Parit Aman mendatangi rumah adik sepupu saksi bernama Susilawati guna melihat apakah korban ada di rumah tersebut, setelah dilihat korban tidak ada dan Susilawati memperlihatkan postingan di media sosial facebook bahwa ada penemuan mayat perempuan di Jalan Parit Atmo Bagansiapiapi, lalu kami kembali ke Kota Bagansiapiapi dan langsung menuju RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, setelah Saksi dan suami saksi masuk ke ruang jenazah, kami melihat dengan jelas ternyata selaku korban penemuan mayat tersebut adalah benar anak saksi yang bernama Putri Mayasari alias Putri. Setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengalami syok dan tidak bisa berbuat apa apa lagi;

- Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat kondisi korban kepala dalam keadaan berdarah, mulut berdarah dan ada bekas pukulan di wajah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang area kelamin korban rusak namun menurut adegan rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian bahwa Terdakwa ada melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan setahu Saksi merupakan teman anak saksi, namun Saksi tidak tahu siapa namanya, dan setelah kejadian baru Saksi mengetahui nama Terdakwa adalah Amrullah Sasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui korban dijemput oleh Terdakwa dari rekaman CCTV yang berada di sekitar tempat kerja korban;



- Bahwa awalnya Saksi menjemput korban di tempat kerjanya, namun korban tidak ada ditempat kerjanya, kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan korban dan melihat rekaman CCTV yang ada di area tempat kerja korban;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna blue ocean/biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai bra (BH) warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat rambut warna biru, 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 2 (dua) utas tali tas warna abu-abu tersebut merupakan barang milik korban yang merupakan anak saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwalah yang menjemput korban dari tempat kerjanya dari rekaman CCTV tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudi alias Sudi bin alm Terem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak saksi yang bernama Putri Mayasari alias Putri (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di atas jembatan dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan istri saksi bernama Juriah pergi menjemput anak saksi yaitu korban ditempat dia bekerja di Toko Hidup Jaya, namun kami tidak menemukan anak saksi tersebut, lalu Saksi menanyakan kepada pemilik toko dan ia mengatakan bahwa korban sudah pulang. Kemudian Saksi mengantar istri saksi pulang ke rumah, lalu Saksi pergi untuk mencari anak saksi tersebut, namun sampai subuh sekira pukul 04.00 WIB Saksi mencari dan menunggu anak saksi tersebut, ianya



tidak juga pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama istri saksi Juriah pergi ke toko tempat anak saksi bekerja dan bertemu dengan pemilik toko, lalu kami meminta untuk melihat CCTV karena anak saksi tidak ada pulang ke rumah. Kemudian pemilik toko memperlihatkan rekaman CCTV toko dan terlihat anak saksi keluar dari toko dengan berjalan kaki. Kemudian kami mencari kearah anak saksi berjalan dan kemudian kami melihat bahwa di Toko Emas Tongseng ada CCTV, kemudian kami meminta tolong pemilik Toko Emas Tongseng untuk melihat rekaman CCTV nya, apakah ada anak saksi terlihat berjalan atau tidak didalam tersebut. Kemudian pemilik Toko Emas Tongseng mengizinkan dan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut, dan kami melihat anak kami menemui 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor berwarna merah, dan kemudian istri saksi langsung mengatakan "Itu kawannya orang Batu 7". Karena Saksi takut salah tuduh, Saksi mengajak istri saksi untuk mencari terlebih dahulu ke rumah saudara saksi yang berada di Kepenghuluan Parit Aman yaitu Susilawati. Kemudian sesampainya di rumah Susilawati kami menceritakan bahwa anak saksi yaitu korban tidak ada pulang dari tadi malam. Kemudian kami menelfon beberapa saudara yang ada di Serusa dan juga Sinaboi, namun mereka juga mengatakan bahwa korban tidak ada datang ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Susilawati memberi tahu kepada kami bahwasanya ia melihat postingan di facebook ditemukan 1 (satu) orang mayat perempuan di dalam parit di Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko, namun saat itu kami merasa bahwa kami tidak mengenal mayat perempuan tersebut. Setelah beberapa lama kami berbincang-bincang di rumah Susilawati, dan kami merasa penasaran terhadap mayat yang ditemukan tersebut, kemudian kami memutuskan untuk mengecek mayat tersebut ke RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi. Kemudian Saksi dan istri saksi berangkat kerumah sakit dan mengecek mayat tersebut, dan pada saat di rumah sakit, Saksi bertemu dengan beberapa polisi, dan kemudian Saksi melaporkan kepada polisi tersebut bahwa anak perempuan saksi belum pulang dari hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian Saksi diizinkan oleh pihak kepolisian untuk mengecek mayat perempuan tersebut dan pada saat Saksi melihat mayat perempuan tersebut Saksi langsung mengenali bahwa mayat tersebut adalah anak



perempuan saksi yang bernama Putri Maya Sari. Kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pihak kepolisian yang ada di RSUD Pratomo tersebut bahwa mayat perempuan tersebut adalah anak saksi, dan kami juga memberitahukan bahwa ada rekaman CCTV yang memperlihatkan anak saksi dijemput oleh 1 (satu) orang laki-laki yang dikenali oleh istri saksi beralamat di Batu 7 Bagansiapiapi. Kemudian setelah dilakukan beberapa interogasi oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa laki-laki yang menjemput anak saksi tersebut adalah Terdakwa dan ianya sudah ditangkap dan mengakui bahwa telah membunuh dan memperkosa anak saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat kondisi korban kepala dalam keadaan berdarah, mulut berdarah dan ada bekas pukulan di wajah korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang area kelamin korban rusak namun menurut adegan rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian bahwa Terdakwa ada melakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna blue ocean/biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai bra (BH) warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat rambut warna biru, 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 2 (dua) utas tali tas warna abu-abu tersebut merupakan barang milik anak saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung rekaman CCTV di sekitar tempat kerja korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang menjemput korban dari tempat kerjanya dari rekaman CCTV tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Susilawati alias Susi binti Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap keponakan saksi yang bernama Putri Mayasari alias Putri (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Atmo Kepenghuluhan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di atas jembatan dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB kakak sepupu saksi bernama Juriah dan suaminya bernama Rudi datang ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Putri Mayasari alias Putri (korban) yang merupakan anak kandungnya, dan memperlihatkan rekaman CCTV dimana pada rekaman tersebut terlihat jelas korban dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor, setelah itu kami kembali bercerita dan Saksi melihat postingan di media sosial facebook bahwa ada penemuan mayat perempuan di Jalan Parit Atmo Bagansiapiapi, lalu Saksi memperlihatkan kepada Juriah dan Rudi, kemudian Juriah dan Rudi langsung menuju RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, sedangkan Saksi menyusul. Setelah sampai di RSUD dr. Pratomo Saksi masuk ke ruang jenazah dan melihat dengan jelas ternyata selaku korban penemuan mayat tersebut adalah benar keponakan saksi yang bernama Putri Mayasari alias Putri (korban) yang Saksi kenali dari wajahnya, Saksi juga melihat Juriah dan Rudi berada di dekat jenazah, setelah itu Saksi langsung menenangkan Juriah yang pada waktu itu dalam keadaan syok dan terpukul;
- Bahwa yang pergi ke rumah sakit yaitu Saksi dan orang tua korban, dan setelah diperiksa bahwa mayat yang ditemukan benar merupakan keponakan saksi yaitu korban;
- Bahwa pada saat di kamar mayat Saksi melihat kondisi korban kepala dalam keadaan berdarah, mulut berdarah dan ada bekas pukulan diwajah korban;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu dari adegan rekonstruksi yang dilakukan pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya korban dijemput oleh Terdakwa dari tempat kerjanya, yaitu dari rekaman CCTV yang berada di sekitar tempat kerja korban;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui korban dibunuh dari media sosial yaitu facebook yang mana ada berita tentang penemuan mayat, dan pada saat itu orang tua korban juga datang ke rumah saksi mencari keberadaan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rahadi Perdiansyah alias Rahadi bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Putri Mayasari alias Putri (korban);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di atas jembatan dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Saksi melintas didepan rumah Terdakwa ketika berjalan kaki menuju rumah saudara saksi, lalu Terdakwa memanggil Saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi dan Saksi mengatakan ban sepeda motor tersebut kondisinya sedang bocor, lalu Terdakwa mengatakan hendak meminjam sepeda motor tersebut untuk menemui teman perempuannya yang bernama Putri Mayasari di Jalan Seiya pada malam harinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi supaya menambal ban sepeda motor tersebut sembari Terdakwa memberikan uang kepada Saksi untuk menambal ban lalu Saksipun pergi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi menjemput Terdakwa yang berada di

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Jalan Poros Kecamatan KM 8 Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna merah dengan Nopol BM 3488 WO milik saksi, dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Angkringan Boba Antoni yang berada di Batu 8 lalu Saksi dan Terdakwa pun duduk disana, dan pada saat kami sedang duduk di Angkringan Boba Antoni tersebut Terdakwa meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi teman perempuannya tersebut lalu Saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.40 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk jalan ke Kota Bagansiapiapi menggunakan sepeda motor milik saksi, lalu setelah berkeliling Kota Bagansiapiapi kami pun berhenti di depan Kantor Bupati Rokan Hilir, disana kami merokok lalu pada saat kami sedang asik merokok melintas teman kami yaitu Antoni lalu Terdakwa memanggil Antoni dan Antoni pun menghampiri kami, setelah beberapa waktu Saksipun pulang bersama Antoni sedangkan Terdakwa masih berada di depan Kantor Bupati Rokan Hilir, dan sebelum pergi Saksi meminjamkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker milik saksi kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa bisa berkomunikasi dengan teman perempuannya tersebut, kemudian sekira pukul 22.15 WIB Saksi dan Antoni tiba ditempat Angkringan Boba yang berada di KM 8 dan Saksipun kembali nongkrong disana, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa tiba langsung mengajak Saksi pulang lalu Saksi dan Terdakwa pun pulang ke rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa menginap di rumah saksi, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa pun bercerita kepada Saksi bahwa ia telah mencekik lalu membenamkan dan menginjak-injak teman perempuannya tersebut kedalam parit di dekat Batu 4, sambil terkejut Saksi menjawab "apo untung nyo samo kau sampai kau gitukan dio, bahayo tu itu nyawa orang, okelah kalau dio masih hidup sompek mati balaa kau" dan Terdakwa berkata "iyoo di itulah silap aku" kemudian setelah itu Saksipun tidur sementara Terdakwa masih bangun sambil merokok;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada cerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah membunuh korban;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa dia melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat berita tentang penemuan mayat tersebut dari pesan grup whatsapp yang di share oleh teman sekantor saksi, pesan tersebut berupa video penemuan mayat wanita dan merupakan mayat korban;
- Bahwa Saksi mendapat berita tentang penemuan mayat perempuan tersebut pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi dan polisi juga sudah datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dengan Korban, namun menurut Saksi mereka hanya berteman;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan Terdakwa namun Terdakwa merupakan tetangga saksi yang jarak rumahnya dengan rumah saksi sekitar 4 (empat) rumah dan Saksi berteman dengan Terdakwa lebih kurang sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa ini sudah menikah dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang tinggal di Teluk Pulau;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna merah yang digunakan Terdakwa pada saat itu adalah milik saksi, yang mana Terdakwa yang meminjamnya kepada Saksi dan selain sepeda motor Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker milik saksi untuk menghubungi korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada cerita kepada Saksi terkait pemerkosaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Dr Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan ahli memberikan keterangan selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor SIP : 470 /05.04/DPMPTSP/IX/2023, dan Surat

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dari Kepala Rumkit Bhayangkara Polda Riau Nomor :
Sprin/196/X/KES.3/2024

- Bahwa benar Ahli menerangkan ahli pernah dimintai keterangan dalam memberikan bantuan huku sebanyak 178 kali baik dipengadilan ataupun dalam bentuk berita acara pemeriksaan terkait perkara yang berhubungan dengan Kedokteran Forensik dan Medikolegal tentang Penanganan korban hidup ataupun korban mati yang berlaku di wilayah hukum polda riau

- Bahwa benar Ahli menerangkan ahli lah yang melakuka pemeriksaan terhadap bedah mayat (autopsi) bernama Putri Mayasari yang ahli bersama tim lakukan pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di intalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa kekerasan tumpul pada daerah leher yang berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan memiliki pola yang dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikan, ahli nyatakan menjadi sebab kematian dengan alasan daerah leher merupakan daerah vital didalam tubuh manusia, dikatakan vital karena didaerah leher terdapat organ dah jaringan tubuh seperti pembuluh daerah dan saluran nafas yang menunjang kehidupan seorang manusia, kekerasan tumpul didaerah leher tersebut menyebabkan sumbatan pada saluran nafas untuk keluar masuknya oksigen dan karbondioksida serta penyempitan pembuluh darah yang menyuplai daerah otak sebagai sistem pusat persarafan manusia

- Bahwa benar ahli menerangkan dengan kesimpulan ahli menyatakan bahwa pola luka yang terdapat pada tubuh jenazah dapat diakibatkan pencekikan karena pada hasil pemeriksaan ahli menemukan adanya tulang lidah yang patah serta resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang lidah tersebut, luka-luka yang terknsentrasi pada daerah tulang lidah dan sekitarnnta itulah yang menjadi alasan bahwa luka dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikan (manual strangulation)

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa memar yang ditemukan pada bibir kecl kemaluan (labia minora) dan robekan lama pada selaput dara merupakan bentuk dari tanda-tanda kekerasan baru dan kekerasan lama pada daerah genitalia (alat kelamin) kekerasan pada yang terjadi pada genitalia tersebut lazimnya dapat di akibatkan oleh alat kelamin pria (penis) anggota gerak tubuh manusia seperti tangan ataupun benda yang

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki permukaan relatif tumpul dengan bentuk yang panjang dan lonjong, luka memar pada bibir kecil kemaluan merupakan luka baru yang dapat terjadi dengan rentang waktu hingga kurang dari 7 haru sebelum dilakukan pemeriksaan dokter sedangkan robekan lama pada selaput dara (hymen) dapat terjadi dengan rentang waktu lebih dari 7 har sebelum dilakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara juga dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB an. Putri Maya Sari tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan pada mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mengoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini, ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah **Frenulum** (lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul;

Selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok; Pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus; Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiran saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian meninggalnya Putri Mayasari alias Putri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 23.15 WIB di Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya diatas jembatan di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama Rahadi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Rahadi untuk menjemput korban yang pulang dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membuka Facebook milik korban dengan maksud untuk ingin tahu isi Facebook Korban kemudian Terdakwa mendapati isi chat messenger dari facebook korban tersebut yang berisi intinya "JANGAN BILANG KAU SELINGKUH SAMAKU" setelah itu Terdakwa sakit hati dan marah lalu Terdakwa berniat untuk menjumpai korban dan berniat mau membunuh korban tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput korban dari tempat kerjanya lalu Terdakwa bawa korban tersebut ke Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa menanyakan tentang perselingkuhan tersebut dan meminjam handphonenya untuk Terdakwa cek tentang perselingkuhan dan ditemukan isi chat messenger facebook dengan laki-laki dan amarah Terdakwa muncul lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan membaringkan korban tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa buka paksa celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina korban tersebut sampai mengeluarkan sperma setelah itu korban marah dan tidak senang sambil berdiri dan mengatakan "SAMPAL HATI KAU GITUKAN AKU" kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan menghempaskan badan korban keaspal setelah itu Terdakwa benturkan kepala korban kebatu beton diatas jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan korbanpun pingsan. Setelah itu Terdakwa menarik kaki dan menyeret korban kepinggir parit dekat jembatan dan Terdakwa sempat melakukan hubungan badan lagi kepada korban saat dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu kedua kaki korban Terdakwa ikat menggunakan selendang warna hitam Kemudian korban Terdakwa angkat dan Terdakwa tenggelamkan kedalam parit dengan posisi kepala duluan masuk kedalam parit tersebut lalu sambil Terdakwa injak bagian

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



pantat dan kakinya agar tubuh korban masuk kedalam lumpur parit tersebut dan menyisakan sedikit kakinya saja. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mengambil barang-barang korban dari dalam tasnya berupa 1 (satu) unit handphone Android merk infinix warna biru dan uang korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa menjemput korban untuk mempertanyakan isi chat nya dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa korban ke jembatan Parit Atmo tersebut karena tempat nya sunyi;
- Bahwa Terdakwa dengan korban berpacaran selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah ada niat mau menghabisi korban, dan tujuan Terdakwa membawa korban ke jembatan tersebut untuk dihabisi;
- Bahwa sebelum menghabisi korban Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap korban adalah mencekik dan menghempaskan badan korban keaspal dan membenturkan kepala korban kebatu beton diatas jembatan sebanyak 2 (dua) kali dan menyeret tubuh korban serta menyetubuhi korban secara paksa
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban untuk menguasai nya;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sudah memantau kondisi dan situasi ditempat pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rencanakan pada saat itu yaitu memperkosa korban dulu dan membunuh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperkosa korban yang pertama korban tidak ada melawan dan yang kedua juga tidak melawan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri dan anak;
- Bahwa ada dilakukan rekonstruksi terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut karena Terdakwa cemburu melihat isi chat di Facebook dari korban dengan laki-laki lain;
- Bahwa isi chat yang Terdakwa lihat yaitu "jangan bilang sama dia aku selingkuh"
- Bahwa kondisi dan situasi ditempat kejadian tersebut dalam keadaan sunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat isi chat di Facebook tersebut pada sore hari sebelum kejadian;
 - Bahwa Terdakwa ada mengancam korban pada saat itu yang mana Terdakwa ada mengatakan kuperkosa kau nanti, dan saat itu Terdakwa cekik korban dan Terdakwa buka pakaian korban;
 - Bahwa pada saat melakukan pemerkosaan tersebut Terdakwa ada mengeluarkan sperma Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melihat korban matanya tersebut dan tidak bernapas lagi
 - Bahwa barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu handphone dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik korban namun tas dan sandal Terdakwa buang;
 - Bahwa Terdakwa membuang tas dan sandal tersebut untuk menghilangkan jejak;
 - Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna Blue Ocean/Biru;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna Hitam Merk Savilo;
 - 1 (satu) Pasang Sandal warna Hitam milik korban;
 - 1 (satu) Helai Jilbab warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Jilbab warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Abu Abu;
 - 1 (satu) Helai Baju lengan panjang warna Hitam kombinasi Putih;
 - 1 (satu) Helai Celana Pendek Warna Hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam warna Merah Muda;
 - 1 (satu) Helai Bra (BH) warna abu abu;
 - 1 (satu) Buah Ikat Rambut warna Biru;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan warna Coklat;
 - 2 (dua) Utas Tali tas warna Abu Abu;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana kain pendek warna coklat;
- 1 (satu) Helai Baju Kaos tangan Pendek warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kalung Emas milik tersangka;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda CB 150 warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau;
- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama Rahadi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Rahadi untuk menjemput Putri Maya Sari (selanjutnya disebut korban) yang pulang dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membuka Facebook milik korban dan mendapati isi chat messenger dari facebook korban tersebut yang berisi intinya "JANGAN BILANG KAU SELINGKUH SAMAKU" lalu Terdakwa berniat untuk menjumpai korban dan berniat mau membunuh korban tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput korban dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membawa korban tersebut ke Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menanyakan tentang perselingkuhan tersebut dan meminjam handphonenya dan ditemukan isi chat messenger facebook dengan laki-laki dan amarah Terdakwa muncul lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan membaringkan korban tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa buka paksa celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina korban tersebut sampai mengeluarkan sperma setelah itu korban marah dan tidak senang sambil berdiri dan mengatakan "SAMPAI HATI KAU GITUKAN AKU" kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan menghempaskan badan korban keaspal setelah itu Terdakwa benturkan kepala korban kebatu beton diatas jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan korbanpun pingsan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki dan menyeret korban kepinggir parit dekat jembatan dan Terdakwa sempat melakukan hubungan badan lagi kepada korban saat dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu kedua kaki korban Terdakwa ikat menggunakan selendang warna hitam Kemudian korban Terdakwa angkat dan Terdakwa tenggelamkan kedalam parit dengan posisi kepala duluan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam parit tersebut lalu sambil Terdakwa injak bagian pantat dan kakinya agar tubuh korban masuk kedalam lumpur parit tersebut dan menyisakan sedikit kakinya saja. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mengambil barang-barang korban dari dalam tasnya berupa 1 (satu) unit handphone Android merk infinix warna biru dan uang korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian tas korban tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa membawa korban ke lokasi tersebut untuk berhubungan dengan korban dan menghabisi korban dimana lokasi tersebut dimana Terdakwa sudah memantau kondisi dan situasi lokasi tersebut dalam keadaan sunyi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB an. Putri Maya Sari tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mohammad Tegar Indrayana, selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan kesimpulan pada mayat berjenis kelamin perempuan berusia 17-21 tahun, ras mengoloid, panjang badan 148 cm yang sudah terdapat tanda pembusukan dini ini, ditemukan memar-memar pada wajah, dada dan bibir kecil kemaluan (labia minora), luka-luka lecet pada wajah, kedua siku, tangan kanan, lengan kiri bawah, punggung dan daerah mata kaki kanan sisi dalam, luka lecet geser pada punggung, luka terbuka pada daerah **Frenulum** (lipatan kecil) pada daerah bibir atas sisi dalam; robekan lama tidak mencapai dasar pada selaput ara (hymen); lipatan anus yang menghilang disertai berkurangnya otot lubang pelepas; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, oto leher dan jaringan ikat pembungkus tulang lidah; serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul;

Selanjutnya ditemukan benda asing berupa lumpur pada saluran kerongkongan dan batang tenggorok; Pada pemeriksaan ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada daerah genitalia (kemaluan) dan anus;

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher, berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, kekerasan pada daerah leher dapat diakibatkan oleh tindakan pencekikak (manual strangulation) perkiran saat kematian 24-36 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu kumulatif dan subsideritas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa Amrullah Sasaki Alias Iacun Bin Mukhtar adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa pengertian kesengajaan itu secara etimologis berarti mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*) perbuatan yang dilakukan, dalam Ilmu Hukum setidaknya ada dua teori terkemuka



mengenai kesengajaan yaitu teori kehendak (*willstheorie*) yaitu dikatakan sengaja apabila adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*) yaitu walaupun mungkin pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya akan tetapi perbuatan pelaku tetap dikatakan sengaja apabila cukup pelaku mampu membayangkan akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari bentuk atau tingkat kesengajaannya maka "sengaja" digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan dengan sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya bertolak dari batasan pengertian diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama Rahadi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Rahadi untuk



menjemput Putri Maya Sari (selanjutnya disebut korban) yang pulang dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membuka Facebook milik korban dan mendapati isi chat messenger dari facebook korban tersebut yang berisi intinya "JANGAN BILANG KAU SELINGKUH SAMAKU" lalu Terdakwa berniat untuk menjumpai korban dan berniat mau membunuh korban tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput korban dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membawa korban tersebut ke Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menanyakan tentang perselingkuhan tersebut dan meminjam handphonenya dan ditemukan isi chat messenger facebook dengan laki-laki dan amarah Terdakwa muncul lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan membaringkan korban tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa buka paksa celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina korban tersebut sampai mengeluarkan sperma setelah itu korban marah dan tidak senang sambil berdiri dan mengatakan "SAMPAI HATI KAU GITUKAN AKU" kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan menghempaskan badan korban keaspal setelah itu Terdakwa benturkan kepala korban kebatu beton diatas jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan korbanpun pingsan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki dan menyeret korban kepinggir parit dekat jembatan dan Terdakwa sempat melakukan hubungan badan lagi kepada korban saat dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu kedua kaki korban Terdakwa ikat menggunakan selendang warna hitam Kemudian korban Terdakwa angkat dan Terdakwa tenggelamkan kedalam parit dengan posisi kepala duluan masuk kedalam parit tersebut lalu sambil Terdakwa injak bagian pantat dan kakinya agar tubuh korban masuk kedalam lumpur parit tersebut dan menyisakan sedikit kakinya saja. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mengambil barang-barang korban dari dalam tasnya berupa 1 (satu) unit handphone Android merk infinix warna biru dan uang korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian tas korban tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;



Menimbang bahwa Terdakwa membawa korban ke lokasi tersebut untuk berhubungan dengan korban dan menghabisi korban dimana lokasi tersebut dimana Terdakwa sudah memantau kondisi dan situasi lokasi tersebut dalam keadaan sunyi;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan alasannya melakukan perbuatannya tersebut karena saat itu Terdakwa merasa emosi dan sakit hati karena melihat isi chat korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat korban bernama Salam alias Mala yang mana ditemukan luka lecet tekan di leher sebelah kanan dan kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor VER/29/VII/KES.3/2024/RSB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, Majelis Hakim meyakini bahwa matinya Korban dalam hal ini adalah disebabkan oleh perbuatan mencekik korban dan perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepala korban ke batu beton;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa emosi dan sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa membawa Korban ke lokasi tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa memantau lokasi dan situasi di tempat tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut memang dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban dengan telah direncanakan terlebih dahulu maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu primair maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang selanjutnya oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu primair sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan kesatu tersebut, unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian untuk mempersingkat uraiannya, maka unsur “barang siapa” dalam dakwaan kedua ini juga harus dinyatakan terpenuhi pula dan segala pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan kesatu primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur “barang siapa” dakwaan kedua ini;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah adanya penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa kepada korban sedangkan ancaman kekerasan adalah penggunaan serangkaian kata-kata atau perbuatan yang menunjukkan adanya paksaan kepada korban. Tujuan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini adalah memaksa korban untuk menuruti kehendak pelaku secara tidak sukarela;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dimana terjadi peraduan atau masuknya kemaluan laki-laki ke dalam lubang kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan pengertian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa keluar bersama Rahadi kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Rahadi untuk menjemput Putri Maya Sari (selanjutnya disebut korban) yang pulang dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membuka Facebook milik korban dan mendapati isi chat messenger dari facebook korban tersebut yang berisi



intinya "JANGAN BILANG KAU SELINGKUH SAMAKU" lalu Terdakwa berniat untuk menjumpai korban dan berniat mau membunuh korban tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput korban dari tempat kerjanya lalu Terdakwa membawa korban tersebut ke Jalan Parit Atmo Kepenghuluan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan menanyakan tentang perselingkuhan tersebut dan meminjam handphonenya dan ditemukan isi chat messenger facebook dengan laki-laki dan amarah Terdakwa muncul lalu Terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan namun ditolak oleh korban akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan membaringkan korban tersebut dipinggir jalan dan Terdakwa buka paksa celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina korban tersebut sampai mengeluarkan sperma setelah itu korban marah dan tidak senang sambil berdiri dan mengatakan "SAMPAI HATI KAU GITUKAN AKU" kemudian Terdakwa langsung mencekik korban dan menghempaskan badan korban keaspal setelah itu Terdakwa benturkan kepala korban kebatu beton diatas jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan korbanpun pingsan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menarik kaki dan menyeret korban kepinggir parit dekat jembatan dan Terdakwa sempat melakukan hubungan badan lagi kepada korban saat dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai mengeluarkan sperma. Setelah itu kedua kaki korban Terdakwa ikat menggunakan selendang warna hitam Kemudian korban Terdakwa angkat dan Terdakwa tenggelamkan kedalam parit dengan posisi kepala duluan masuk kedalam parit tersebut lalu sambil Terdakwa injak bagian pantat dan kakinya agar tubuh korban masuk kedalam lumpur parit tersebut dan menyisakan sedikit kakinya saja. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut dan mengambil barang-barang korban dari dalam tasnya berupa 1 (satu) unit handphone Android merk infinix warna biru dan uang korban sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian tas korban tersebut Terdakwa buang dan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai dengan mengeluarkan sperma, dan sebagaimana terungkap



dipersidangan persetubuhan tersebut terjadi adalah bukan atas dasar konsen atau persetujuan dari korban melainkan karena adanya paksaan dari Terdakwa sehingga korban akhirnya tidak berdaya dan menuruti keinginan Terdakwa meskipun itu bertentangan dengan kehendaknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tidak dipungkiri perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat kejam akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat atau bangsa yang beradab agar kita tidak lupa bahwa yang diperhadapkan saat ini ke muka persidangan merupakan *person* atau manusia dengan segala hak asasinya. Tentu relevan untuk dibahas dalam hal ini adalah berkenaan dengan hak untuk hidup;

Menimbang bahwa Konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam Pasal 28I ayat (1) tegas menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun";

Menimbang bahwa kendatipun demikian dalam hukum positif Indonesia senyatanya sampai dengan saat ini pidana mati masih dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Terlepas dari segala perdebatan itu melanggar hak asasi manusia atau tidak, namun dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi dalam pengujian terhadap pasal-pasal dengan ancaman pidana mati dalam UU Narkotika telah menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945;



Menimbang bahwa menariknya Mahkamah Konstitusi memberikan catatan penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait pidana mati maka perumusan, penerapan maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;
- b. Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh;

Menimbang bahwa pendapat tersebut ternyata sejalan dengan perkembangan politik hukum terkini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 mengenai pidana mati tidak lagi dimasukkan dalam kelompok pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus (eksepsional). Lebih jauh lagi jika merujuk pada pasal-pasal tentang pidana mati dalam undang-undang tersebut maka pelaksanaan pidana mati diperkenankan ditunda dengan terpenuhinya syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa terlepas dari pemikiran-pemikiran tersebut bagaimanapun juga pemberlakuan pidana mati bersyarat tentu tidak bisa diterapkan terhadap Terdakwa yang diperhadapkan pada persidangan sekarang ini, oleh karenanya menjadi sangat penting bagi Majelis Hakim untuk sampai pada penerapan pidana mati haruslah betul-betul dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menghukum orang secara tidak proporsional atau lebih jelasnya dapat dikatakan jangan sampai menghukum mati seseorang yang seharusnya tidak layak dihukum mati;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat apabila Terdakwa harus dipidana mati sebagaimana tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam bagian amar putusan dibawah ini dirasa sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;



Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan tujuan atau maksud penjatuhan pidana bukanlah merupakan pembalasan, akan tetapi bertujuan sebagai pendidikan atau pelajaran bagi semua orang dan untuk menjaga ketertiban bagi masyarakat luas dan terpidana itu sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna blue ocean/biru, 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau, 1 (satu) pasang sendal warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna merah muda, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda, 1 (satu) helai bra (BH) warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat rambut warna biru, 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 2 (dua) utas tali tas warna abu-abu merupakan barang-barang milik korban maka dikembalikan kepada ibunya yaitu saksi Juriah alias Ijur binti Madian;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sendal warna hitam merk Savilo, 1 (satu) helai celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam dan 1 (satu) buah kalung emas merupakan barang yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian namun tidak ditemukan relevansi langsung dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna merah merupakan milik dari saksi Rahadi Perdiansyah alias Rahadi bin Ramli dan tidak ditemukan relevansi langsung dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan maka dikembalikan kepada saksi Rahadi Perdiansyah alias Rahadi bin Ramli;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV dipandang sebagai satu kesatuan atau bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan duka mendalam bagi pihak keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP dan pedoman sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka kepada siapa biaya perkara dibebankan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 340 dan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Amrullah Sasaki alias Icun bin Mukhtar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana dan perkosaan**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna blue ocean/biru;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Smart 6 warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) helai jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 595/Pid.B/2024/PN Rhl



- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai bra (BH) warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat rambut warna biru;
- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat;
- 2 (dua) utas tali tas warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Juriah alias Ijur binti Madian

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Savilo;
- 1 (satu) helai celana kain pendek warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos tangan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dongker;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Rahadi Perdiansyah alias Rahadi bin Ramli

- 1 (satu) buah CD berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati, A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.